

1500411-97.2021.8.26.0368
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Gilson Miguel Gomes da Silva
Comarca: Monte Alto
Foro: Foro de Monte Alto
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 17/02/2022

...
Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima que reconheceu o apelante tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Condenação mantida. Dosimetria. Penas escorreitas. Causas de aumento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Monte Alto
Foro de Monte Alto
1ª Vara
Praça da Bandeira, nº 17, Monte Alto-SP - cep 15910-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500411-97.2021.8.26.0368 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500411-97.2021.8.26.0368
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2157443/2021 - DEL.POL.MONTE ALTO, 18429360 - DEL.POL.MONTE ALTO, 1651/20/436 - DEL.POL.MONTE ALTO, 2157443 - DEL.POL.MONTE ALTO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROBSON DE PAIVA ADÃO BATISTA

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Gilson Miguel Gomes da Silva

Vistos.

ROBSON DE PAIVA ADÃO BATISTA, qualificado nos autos fl. 08, foi denunciado e está sendo processado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso II, do Código Penal, acusado de ter, nos dias 11 e 26 de novembro de 2020, durante a madrugada, na Rua Florindo Cestari, 255, Centro, nesta Cidade e Comarca de Monte Alto-SP, subtraído, durante o período de repouso noturno, mediante escalada, um relógio medidor de energia elétrica trifásico digital e 40 metros de cabo elétrico de 95mm, avaliados indiretamente em R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), pertencentes à Dorival Luiz Maria. Segundo apurado, no dia 11 de novembro de 2020, o acusado, mediante escalada, na

madrugada, entrou no imóvel da vítima e subtraiu alguns objetos, evadindo-se em seguida. Após, no dia 26 de novembro de 2020, a vítima recebeu uma ligação de seu vizinho que lhe informou que o réu teria entrado no imóvel da vítima e subtraído um motor elétrico.

Recebida a denúncia (fls. 74/75), o acusado foi citado (fl. 94) e, através de sua Defensora, apresentou resposta escrita à acusação inicial (fls. 100/102), indeferida a absolvição sumária e mantida a denúncia (fls. 107/109).

Durante a instrução probatória, foram ouvidas: a vítima (fls. 134/138) e uma testemunha arrolada pela acusação (fls. 139/142). Em seguida, foi decretada a revelia do réu (fls. 130/131).

Em sede de memoriais, o Ministério Público manifestou-se pela total procedência, pois sustentou que ficou comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como pugnou pelo reconhecimento da qualificadora do furto, mediante escalada (fls. 155/158).

A Defensora do réu pleiteou pela absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio do "in dubio pro reo" (fls. 147/153).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente

A materialidade do crime restou comprovada nos autos, através do Boletim de Ocorrência (fls. 03/04 e 06/07), auto de avaliação indireta (fls. 50/51), por meio do laudo pericial (fls. 13/23), tudo a par da prova oral colhida em audiência. A autoria, da mesma forma, é inconteste.

Em Juízo, a vítima Dorival Luiz Maria disse que ocorreu vários furtos no local. Contou que "eu tenho uma empresa, ela está desativada há algum tempo, né, mas ela tinha as instalações lá toda montada. Aí a gente vinha percebendo que durante... é... bem anterior a esse tempo vinha sumindo, né, principalmente fiação, alguns motores que tinham lá, uma máquina envasadora que foi desmontada e levado peça. Mais especificamente no dia 11, o Sr. Luiz Sabatini me telefonou dizendo que ele, assim de manhã cedo, havia presenciado o furto do relógio da Companhia, relógio elétrico, sendo que esse furto teria sido feito pelo Róbson, que ele conhecia pessoalmente, inclusive até ele chamou a atenção do Róbson para que não mexesse lá, que largasse esse relógio lá, aí ele saiu correndo e levou o relógio embora. Mediante essa informação do Luiz, então eu fui na Delegacia e fiz o Boletim de Ocorrência.". Afirmou, ademais que "ele viu o Róbson adentrando a casa, né? A casa tem uma grade na frente, aí ele abriu o portão da grade, o relógio fica do lado, sendo que ele danificou inclusive a porta que dá acesso ao relógio pelo lado de dentro e furtou o relógio. Nesse caso específico, né, ele furtou os cabos e danificou uma chave elétrica e furtou o relógio. Ele saiu com o relógio, saiu carregando o relógio. Sustentou que "eu fiz o Boletim de Ocorrência, aí passado alguns dias, especificamente uns 15 dias, eu recebi um telefonema do Sr. Wilson de Oliveira dizendo que ele teria visto um indivíduo descendo por uma escada. Ali na fábrica tem o escritório na frente, é uma casa onde tinha o medidor, sendo que no fundo dá acesso para uma outra rua que tem um portão. Então, ele viu uma escada colocada no portão logo cedinho e ficou observando, aí ele viu o indivíduo saindo com o motor elétrico, assim descendo pela escada, acabou pegando a escada junto com o motor elétrico e foi saindo. Por fim, mencionou que recuperou o motor elétrico, através de um terceiro chamado Milton Coletti e que: "o furto deve ter ocorrido em torno de... Foi logo cedo, foi entre 5h00 e 6h00 da manhã". (fls. 134/138).

A testemunha arrolada pela acusação Wilson de Oliveira afirmou em Juízo que "eu moro próximo do barracão dele há muitos anos, aí eu saí mais ou menos umas 8h00 da manhã ali na frente, né, e vi uma escada velha encostada no portão do barracão. Eu achei meio estranho aquele horário, que ali não tem ninguém trabalhando, né, e a gente está ali constantemente. Como eu moro na esquina, eu subi do lado de lá da esquina, fiquei conversando com os vizinhos, aí eu falei: "Vocês não acharam estranho ter uma escada ali no local?" Eles falou: "Então, o Rubens, o que mora ali, ele achou estranho também". Eu estava conversando com a cunhada do Rubens, com a Marli e tal, aí ela voltou na esquina e falou: "Wilson, o rapaz vai indo embora

com a escada nas costas e um embrulho embaixo do braço". Eu estava a uns cinco metros da esquina, eu fui até a esquina e fiquei olhando. Ele estava de costas para mim já, né, e foi seguindo. Ele estava a uns 15 metros distante de onde a gente estava, ele foi seguindo com a escada, ele tinha um embrulho, dava a impressão de ser um motorzinho com um pedaço de cabo que arrastava no chão, um cabo PP que chama. Ele foi embora. Era um rapaz que se via assim lateralmente que era um rapaz magro, de barba, até do bonezinho eu me lembro, né? Aí ele desceu a Braz Florenzano com a São Benedito, né? Ele desceu a Braz Florenzano e nisso eu esperei um pouco e fui até a esquina, que a gente fica com receio, né? Aí ali da esquina eu observei e vi que ele entrou numa casa no quarteirão debaixo da Braz Florenzano com a São João, que é próximo à oficina ali, numa casa de esquina que o pessoal usa para dormir ali. Ela está meio abandonada, né, e eles usam para dormir. Aí ele guardou a escada, sendo que lá na esquina mais ou menos eu fiquei meio assim, vi que ele guardou a escada e saiu em direção, com aquele embrulho, eu no quarteirão de cima, sentido ao cemitério. Aí eu voltei para a minha casa e falei: "Eu vou ligar para o Dorival Maria para falar para ele que eu acho que entraram ali no barracão dele, que roubaram alguma coisa ali". Aí eu procurei o telefone e liguei, a esposa dele atendeu, aí eu passei para ela o fato, né, e ela falou: "O Dorival saiu agora, foi para Cândido Rodrigues, mas eu vou avisar ele". "Tá bom". Ela agradeceu. Foi isso que eu presenciei. Aí ele voltou, foi lá em casa e eu falei para ele o que é que aconteceu. Aí desceu ele e um rapaz, acho que é Milton, foram até nessa casa na esquina onde ele tinha guardado, nessa que o pessoal costumava dormir. Eu acho que deve ter chamado a polícia, aí eu já não estava mais junto. O que eu presenciei foi isso". Frisou, outrossim, que em relação ao acusado "eu não conheço ele assim, não. Falar que eu conheço ele, não. Eu vi ele de longe, vi ele na lateral. Foi o que eu descrevi, ele devia estar dormindo ali, aquele rapaz. A gente sempre passa ali, então pela característica... Ele é magro, tem uma barbinha, está sempre de bonezinho. Como dormiam algumas pessoas e eu desço sempre ali quando vou para o meu sítio, então eu suponho que seja, né, o rapaz que ficava lá. Eu falei para ele: "Olha, é um rapaz magro assim e assim". Agora eu não te confirmar nada além disso." (fls. 139/142).

Não foram arroladas outras testemunhas que pudessem afrontar o contexto probatório que se insere nos autos.

A prova é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta para ensejar a condenação do réu Paulo.

Sumamente valiosa a palavra da vítima Dorival Luiz Maria que não pode ser desconsiderada, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos e, cujo único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação. Portanto, coesa e insuspeita a prova oral constituída pela declaração da vítima em Juízo, uma vez que não há nada em sentido divergente a indicar, qualquer motivo para, injustificadamente, prejudicar o acusado ROBSON. Ademais, cumpre frisar que o próprio acusado Robson confessou a prática do delito, conforme se depreende do relatório do Setor de Investigações de fl. 08 dos autos, bem como a vítima narrou à fl. 135 dos autos que: "Sr. Luiz Sabatini me telefonou dizendo que ele, assim de manhã cedo, havia presenciado o furto do relógio da Companhia, relógio elétrico, sendo que esse furto teria sido feito pelo Róbson, que ele conhecia pessoalmente, inclusive até ele chamou a atenção do Róbson para que não mexesse lá, que largasse esse relógio lá, aí ele saiu correndo e levou o relógio embora".

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima que reconheceu o apelante tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Condenação mantida.

Dosimetria. Penas corretas. Causas de aumento devidamente constatadas. Roubo praticado em concurso de agentes mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Regime inicial fechado mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido (TJSP; Apelação Criminal 1507722-26.2021.8.26.0050; Relator (a): Freddy

Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/01/2022; Data de Registro: 10/01/2022)(grifei)

A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos desta são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP, JUTACRIM 100:250 - grifei).

Nota-se, outrossim, que existe harmonia nos depoimentos prestados pela vítima Dorival Maria (fls. 134/138) e o depoimento da testemunha arrolada pela acusação (fls. 139/142), conquanto a testemunha Wilson não tenha reconhecido o acusado como autor dos delitos, haja vista o teor do seu depoimento em Juízo neste tocante. Assim, concluo serem válidos e plenamente eficazes os depoimentos ofertados pela vítima e testemunha de acusação, pois mostraram-se retilíneas, coesas e harmônicas, merecendo crédito, uma vez que nada foi produzido em sentido contrário.

A qualificadora prevista no § 4º, inc. II, do art.155 do CP, restou plenamente configurada tanto pelo depoimento da vítima e testemunha de acusação, bem como pelo Laudo Pericial acostado às fls. 13/23 o qual atestou "ao que tudo indica, tais danos podem ter sido originados por meio da utilização de instrumento desconhecido do tipo cortante, e/ou aliado a esforço muscular. Não havia vestígios que pudessem evidenciar escalada e/ou rompimento de obstáculo, no entanto foi constatado que a altura do gradil metálico que veda o estabelecimento era de 1,80 metros em relação ao solo e a fechadura da janela metálica envidraçada localizada na cozinha apresentava-se amolgada. Cumpre ainda consignar que a pesquisa de impressões dígito-papilares resultou negativo e que nenhum instrumento que pudesse ser relacionado ao fato em questão foi encontrado no local, nem apresentado à equipe pericial por ocasião dos exames".

Como é cediço, escalada supõe o ingresso no local do furto por via anormal e com o emprego de meios artificiais, particular agilidade, ou esforço sensível reveladores da obstinação em vencer as cautelas postas para a defesa do patrimônio e da maior capacidade do agente para delinquir, a reclamar resposta penal mais severa.

Por mais que em certo momento o laudo pericial tenha afirmado que: "não foram constatados vestígios que pudessem comprovar que houve escalada e/ou rompimento de obstáculo". Tenho que, o uso de uma via anormal de acesso ao local do crime já se mostraria suficiente para o reconhecimento da escalada, desde que o fato implicasse esforço incomum ou manejo de instrumentos como escadas e cordas, por exemplo. No caso em tela, plenamente configurada a qualificadora, haja vista que o laudo informa que: "foi constatado que a altura do gradil metálico que veda o estabelecimento era de 1,80 metros em relação ao solo", bem a vítima Dorival, narrou à fl. 136 que: "eu recebi um telefonema do Sr. Wilson de Oliveira dizendo que ele teria visto um indivíduo descendo por uma escada. Ali na fábrica tem o escritório na frente, é uma casa onde tinha o medidor, sendo que no fundo dá acesso para uma outra rua que tem um portão. Então, ele viu uma escada colocada no portão logo cedinho e ficou observando, aí ele viu o indivíduo saindo com o motor elétrico", versão esta em harmonia com o depoimento da testemunha arrolada pela acusação Wilson de Oliveira.

A par disso, plenamente configurada a qualificadora de escalada, haja vista que o acusado para acessar o interior do imóvel, utilizando-se de uma escada, teve que transpor um gradil metálico de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) para seu objetivo criminoso.

Outrossim, ficou demonstrado que o delito foi praticado durante o repouso noturno, haja vista que a vítima narrou em Juízo à fl. 138 que: "o furto deve ter ocorrido

em torno de... Foi logo cedo, foi entre 5h00 e 6h00 da manhã” e segundo o Boletim de Ocorrência, fls. 03/04, a ocorrência decorreu às 05h30min” razão pela qual deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Nesse sentido:

“STJ - 5ª Turma - REsp nº 940.245 - Rel. Min. Felix Fischer - Incide a majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal se o delito é praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade inclusive para estabelecimentos comerciais, como ocorreu in casu (precedentes)”;

“TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação nº 00016404020168260596 - Rel. Des. Costabile e Solimene Furto - qualificado pela escalada em repouso noturno, em continuidade. Repouso noturno confirmado pela prova oral, sendo irrelevante tratar-se de estabelecimento comercial, sendo a causa de aumento aplicável ao furto qualificado” (grifei).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Prevalece na jurisprudência deste Superior Tribunal o entendimento de que a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime cometido durante o repouso noturno, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto (AgRg no REsp n. 1.718.538/SC, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/4/2018). 2. Embora a matéria tenha sido afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), não foi determinada a suspensão do trâmite dos processos pendentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 697.683/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Ademais, o delito restou consumado, visto que o crime de furto se consuma com a posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente teve a posse breve do bem ou se teve a posse tranquila e desvigiada. Outrossim, a subtração, tanto para conferir o original, no caso de furto como de roubo, se dá com o apoderamento do bem pelo acusado. Na espécie, percebe-se que o réu esteve na posse do bem furtado, pois a própria vítima empreendeu diligências a fim de reaver o bem furtado (motor elétrico) e obteve informações de que o réu havia repassado a uma terceira pessoa o objeto do crime, furtado do estabelecimento da vítima. Assim, é certo que o averiguado retirou completamente a res furtiva da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Desse modo, o crime consumou-se.

Por outro giro, tenho pelo reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, uma vez que conforme jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal. Exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma espécie. Para tanto, não é necessário que os fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o mesmo bem jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução.” (REsp 1.767.902/RJ, j. 13/12/2018)

Portanto, como o acusado esteve por duas vezes, em dias distintos (11 e 26 de novembro de 2020), no mesmo local do crime e executou o mesmo delito de furto, logo plenamente configurada a continuidade delitiva do artigo 71 do Código Penal. Assim, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a serem reconhecidas, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal são medidas que se impõem.

Passo à dosimetria penalógica, em estrita observância ao caput, do artigo 68, do CP.

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a réu é primário, pois não ostenta condenação transitada em julgado (certidão de fls. 80/81). Em atenção à qualificadora - escalada, ressalto que será utilizada nesta somente para a configuração da qualificadora como pena base (artigo 155, § 4º, inc. II, do CP), também para se evitar o bis in idem. Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. De outra parte, reconheço a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal), uma vez que o acusado confessou a prática delituosa na fase administrativa (fl. 08), e tal admissão de culpa foi empregada para o convencimento deste julgador, o que permite uma redução de 1/6 (um sexto) da pena, no entanto esta redução se mostra prejudicada, porque a pena ficaria inferior ao mínimo legal, situação que afrontaria os ditames da Súmula nº 231 do STJ. A par disso, a pena perpassa ilesa nesta fase em 2 (dois) anos de reclusão mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na última etapa, tem-se a presença da causa de aumento de pena do § 1º, do artigo 155, do Código Penal, já que a conduta foi cometida durante o repouso noturno e este período é caracterizado por haver pouca vigilância e gerar maior vulnerabilidade a vítima. Assim, promovo aumento de 1/3 (um terço) perfazendo um total de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Todavia, deve incidir ainda o aumento previsto no artigo 71 do Código Penal, haja vista a continuidade delitiva do acusado. Portanto, atento para as frações indicadas no citado artigo 71 do Código Penal, há de se majorar no mínimo permitido pelo dispositivo, ou seja, de 1/6 (um sexto). Assim, torno a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária na fase executória, na forma do § 2º do art. 49, do Código Penal, a minguia de informações seguras sobre a condição financeira do réu.

Nos termos do art. 33, § 2º, "c", c/c o art. 59, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente o aberto, pois o acusado não é reincidente e a sua pena é inferior à 4 (quatro) anos.

O réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, posto que não é reincidente em crime doloso, o delito não é foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça e, ainda, a substituição se mostra suficiente e recomendável para que o acusado se reorganize para a vida em sociedade; cabível, portanto, a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim - com fundamento no artigo 44, parágrafo 2º, e artigos 45 e 46, todos do Código Penal -, tratando-se de pena superior a um ano, a privativa de liberdade será substituída por duas restritivas de direitos consistentes: a. na prestação de serviços à comunidade (IV, art. 43, CP), à base de uma hora de serviço por dia de pena substituída, em entidade a ser indicada por ocasião da execução; b. na prestação pecuniária (I, art. 43, CP), no valor em dinheiro de um salário mínimo nacional em favor de entidade com destinação social a ser apontada em sede de execução.

Poder-se-ia argumentar que o acusado, com o que ganha, não teria condições financeiras para suportar a pena por último mencionada, mas tal argumento não convence, porque, de acordo com a doutrina, há possibilidade de parcelamento da quantia fixada.

Neste sentido é o ensinamento de Fernando Capez, a seguir transcrito:

"Prestação pecuniária: a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro, à vista ou em parcelas, à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos..." ("in" Curso de Direito Penal, Saraiva, 2a. ed., p. 357/8, sem grifos no original).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu ROBSON DE PAIVA ADÃO BATISTA, qualificado nos autos, como incurso nas penalidades do artigo 155, § 1º e § 4º, incisos II, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal; em consequência, aplico-lhe a pena privativa de

liberdade de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, cada qual no seu valor mínimo legal. A pena privativa de liberdade fica substituída pelas restritivas de direito, tudo nos termos da fundamentação.

Todavia, diante da quantidade da pena do acusado, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e pelo fato do acusado não ser reincidente, permito ao réu interpor o apelo em liberdade.

Por fim, deixo de condenar o réu em verbas reparatorias (art. 387, IV, do CPP), visto que a vítima recuperou parcialmente a res furtiva (apenas o motor elétrico), e porque não houve pedido na peça acusatória acerca dos valores dos bens furtados e, portanto, sobre o qual não se operou o contraditório.

Intime-se a vítima a respeito do teor da presente para conhecimento (art. 201, § 2º, CPP).

Expeça-se carta de guias de execução, oportunamente.

Transitado em julgado, procedam-se as anotações necessárias, comunique-se o TRE e cumpra-se a pena imposta.

P.I.C.

Monte Alto, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA